

1500642-44.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... entorpecentes, caracterizada está a conduta de tráfico, uma vez que a simples ação de guardar e ter em depósito os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência: "O delito de tráfico de entorpecentes possui em seu tipo a descrição de diversas condutas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500642-44.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500642-44.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MÁRCIO DE LIMA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

MÁRCIO DE LIMA SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 00h20min., na Rua José Felisberto de Souza, nº 243, Residencial Hípica Jaguari, nesta cidade e comarca de Bragança Paulista/SP, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 44 (quarenta e quatro) papelotes de cocaína, pesando, no total, aproximadamente 41g (quarenta e um gramas), e 19 (dezenove) porções de crack, pesando, no total, aproximadamente 5g (cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e laudo químico-toxicológico constantes nos autos. O réu foi notificado (fls. 194) e apresentou defesa preliminar (fls. 199/200). A denúncia foi recebida em 01.08.2022 (fls. 202/204) e o réu foi citado (fls.

221).

Durante a instrução foi produzida a prova oral, com a oitiva de duas testemunhas comuns, bem como com o interrogatório do réu, através do sistema audiovisual (fls. 222/223).

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram por memoriais, ocasião em que a Dra. Promotora de Justiça opinou pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 227/231).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, em razão da fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, teceu comentários acerca da dosimetria da pena (fls. 236/243).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido contido na denúncia é procedente.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04); pelo boletim de ocorrência (fls. 83/85), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), auto de constatação preliminar (fls. 21), pelo laudo definitivo da droga (fls. 174/179) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A responsabilidade criminal do acusado também ficou devidamente provada.

Ouvido em juízo, o acusado negou que estivesse no tráfico de drogas. Mencionou que esteve preso, anteriormente, tendo sido colocado em liberdade pouco tempo antes de sua prisão neste feito. Na data dos fatos, esteve em uma casa para um trabalho de evangelização, e retornava para sua residência, quando acabou encontrando uma sacola, abandonada, no chão. Pegou a sacola, mas ao notar a aproximação policial, ficou apavorado e dispensou a sacola no muro. Alegou que não sabia que a sacola continha drogas. Acrescentou que o trabalho de evangelização tinha sido feito na casa de um pessoa de prenome "Teresinha", embora não tenha conseguido indicar a localização do imóvel.

Ocorre que sua versão para o ocorrido, além de desprovida de razoabilidade, ficou isolada nos autos e ainda foi afastada pela prova oral.

Os dois policiais militares ouvidos a respeito do ocorrido prestaram depoimentos de forma semelhante, no tocante aos aspectos relevantes. Erik Silva Imiani e Tiago Cardoso de Lima relataram que estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam informação, via COPOM, a respeito do tráfico em certa localidade, exercida por um indivíduo. Diligenciaram até o local indicado e avistaram o acusado em atitude suspeita. Notaram quando o acusado dispensou uma sacola sobre o muro de uma residência, todavia sem êxito. Efetuada a abordagem do indigitado, em seu poder havia a quantia de cinquenta reais. No interior da referida sacola localizaram 25 porções de cocaína. Em seguida, os depoentes diligenciaram nas imediações e encontraram uma pochete, que estava bem próxima ao acusado (aproximadamente 5 metros), sendo que nela havia outras 19 porções de cocaína, além de 19 pedras de crack, todas semelhantes ao entorpecente encontrado na sacola. Quando indagado a respeito, o acusado confessou-lhes que estava vendendo drogas para seu sustento, pois tinha saído da prisão recentemente e estava desempregado.

Pois bem. O depoimento dos agentes públicos esclareceu como os fatos ocorreram e confirmou, assim, a responsabilidade criminal do acusado.

Neste aspecto, observo que os policiais militares foram coesos e enfáticos em relação à diligência efetuada, logo após terem recebido denúncias acerca do exercício do tráfico no local dos fatos, o que resultou na abordagem do acusado e o encontro das drogas em seu poder.

Seus relatos, em razão da função pública que exercem, bem como do compromisso que prestaram em juízo de dizerem a verdade, merecem total confiabilidade. Ademais, não há sequer indício mínimo nos autos de algum interesse dos agentes em incriminarem, de forma injusta, o acusado, pessoa que sequer conheciam, não havendo motivos para deles duvidar ou para não recepcionar seus depoimentos.

Aliás, muito já se decidiu acerca da relevância da palavra daqueles a quem o Estado conferiu o dever de velar pela segurança pública.

Sobre o assunto, cito o seguinte entendimento jurisprudencial que diz: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia

probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar, tal como ocorreu com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello).

"É inaceitável e preconceituosa a alegação de que o depoimento deve ser recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

Ademais, os depoimentos dos agentes da lei estão em consonância com as demais provas coligidas aos autos, especialmente pela apreensão das drogas, todas embaladas de forma individual e semelhante (44 (quarenta e quatro) papелotes de cocaína, pesando, no total, aproximadamente 41g (quarenta e um gramas), e 19 (dezenove) porções de crack, pesando, no total, aproximadamente 5g (cinco gramas) - cf. fls. 174/179).

A finalidade de mercancia, por sua vez, é extraída do conjunto probatório.

E aqui, em que pese o fato de não ter sido encontrada droga em quantidade elevada, há elementos que atestam que o entorpecente apreendido se destinava à comercialização espúria.

A respeito da questão, observo que a abordagem ocorreu logo após denúncia de tráfico no local indicado. E, de fato, os policiais ainda viram quando o acusado prontamente tentou se desvencilhar da sacola plástica que portava, porém sem êxito. E mais. Após a revista pessoal e o encontro de 25 porções de cocaína na sacola plástica, os policiais diligenciaram nas proximidades e localizaram, em local bem próximo ao acusado, uma pochete com outras 19 porções de cocaína e 19 pedras de crack, todas semelhantes ao entorpecente que estava em poder dele.

Mas não é só. Segundo os policiais, o acusado teria confessado, informalmente, o tráfico.

Ou seja, evidente a finalidade da comercialização espúria, considerando-se que o local era ponto de traficância e ainda referência das denúncias anônimas recebidas pelos milicianos.

Desse modo, observo que, não obstante a versão exculpatória do acusado, no sentido estava no local apenas de passagem, uma vez que naquela ocasião exercia atividades de cunho religioso, tal assertiva não restou demonstrada nos autos, ônus que lhe cabia.

Não passou despercebido, ainda, o fato de não se tratar de situação isolada na vida do acusado, pessoa que possui muitos outros envolvimento na Justiça e, inclusive, é reincidente (fls. 130/143).

Aliás, a respeito da questão, observo que o próprio acusado afirmou que tinha saído da prisão recentemente e estava desempregado, mas sequer justificou a origem do dinheiro que estava em seu poder.

Neste contexto, deve-se frisar que, mesmo não tendo os policiais presenciado ato de mercancia de entorpecentes, caracterizada está a conduta de tráfico, uma vez que a simples ação de guardar e ter em depósito os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência: "O delito de tráfico de entorpecentes possui em seu tipo a descrição de diversas condutas ilegais, suficientes, cada uma, por si sós, para incriminar o seu autor, não sendo necessário para a sua consumação que chegue a haver o comércio por parte de quem detém a droga no momento da apreensão" (TRF, 4ª R., Ap. 2000.70.02.002228-3-PR, 1ª T., j. 11-6-2001, rel. Juiz José Luiz B. Germano da Silva, DJU de 4-7-2001, RT 793/727).

Portanto, considerando-se o teor das denúncias anônimas recebidas pelos policiais; considerando-se que o local é conhecido ponto da venda de drogas; considerando-se a diligência policial com resultado positivo; considerando o encontro de drogas e dinheiro em poder do acusado; considerando a quantidade e forma como as drogas

estavam embaladas, individualmente e prontas para o consumo; considerando o fato de que o acusado possui maus antecedentes e ainda é reincidente, o que denota a prática criminosa reiterada, resta devidamente comprovado o tráfico de drogas.

Diante da certeza da materialidade e da autoria delitivas, passo à fixação da pena.

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da lei 11.343/06, observo que o acusado possui vasto rol de maus antecedentes (autos nº 0000325-96.2005.8.26.0099, 1502660-57.2018.8.26.0099, 0000596-76.2015.8.26.0545, 0000794-88.2018.8.26.0099, 0003273-88.2017.8.26.0099, 0004610-83.2015.8.26.0099, 006473-06.2017.8.26.0099, 0008721-09.1998.8.26.0099, 0008807-43.1999.8.26.0099, 0010274-37.2011.8.26.0099, 1501262-61.2019.8.26.0545 - fls. 130/143), motivo pelo qual elevo a pena base em 1/2, tornando-a 07 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 750 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, presente a agravante da reincidência, (autos nº 1503834-04.2018.8.26.0099), de forma que elevo a pena em 1/6 e chego a 08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-multa, fixados estes no valor unitário mínimo legal, vigente na data dos fatos. Não existem atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase de aplicação de pena, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que torno a pena definitiva.

Deixo de reconhecer, ainda nesta fase, o privilegio previsto no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, pois o acusado possui elevado rol de maus antecedentes e é reincidente.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, por se tratar de crime assemelhado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como diante da reincidência do acusado. Regime menos severo seria insuficiente para a correta repressão do delito praticado e serviria, ainda mais, para manter o acusado na prática criminosa.

Consigno, apenas, que o Juízo da Execução possui melhores condições para apreciação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Pelos motivos acima expostos, bem como pelo quantum da pena aplicada, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de conceder o benefício da suspensão condicional da pena.

Não poderá o acusado apelar em liberdade, tendo em vista que seguem presentes os pressupostos da prisão cautelar, robustecidos por esta decisão, além da natureza do delito cometido, e de ter o acusado respondido a este processo preso.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de condenar o acusado MÁRCIO DE LIMA SILVA ao cumprimento de uma pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-multa, fixados estes no valor unitário mínimo legal, vigente na data dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, sem possibilidade de recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. No tocante ao dinheiro apreendido nos autos (fls. 08/09), decreto o perdimento em favor da União (FUNAD), o que faço forte no art. 63 e seu § 1.º, da Lei n.º 11.343/2006. Expeça-se o necessário.

O acusado fica isento do pagamento das custas, uma vez que beneficiário da Justiça Gratuita

P.I.C.

Bragança Paulista, 25 de novembro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA